

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4114/2535

กรมอาชีวศึกษา
นาง พิจิตร หรือ พิ จิต เกิด แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

การที่จำเลยขับรถจักรยานยนต์ด้วยความประมาทชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย แต่คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งของโจทก์เสนอความเห็นให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2530 ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ทางแพ่ง โจทก์รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบตามระเบียบ ต่อมาคณะกรรมการที่ปรึกษาความรับผิดชอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเห็นว่าจำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทและต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ จึงแจ้งความเห็นดังกล่าวให้โจทก์ทราบในวันที่ 9 กรกฎาคม 2530 นั้น เมื่อในวันที่ 14 มกราคม 2530 ที่โจทก์ทราบความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนของโจทก์นั้น โจทก์ไม่อาจรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ โจทก์เพิ่งรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อโจทก์ทราบความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาความรับผิดชอบในวันที่ 9 กรกฎาคม 2530 ว่าจำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์เสียหายและต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ยังไม่เกิน 1 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 นายวิโรจน์ชูคันหอม ลูกจ้างประจำของโจทก์ ขับรถยนต์ของโจทก์กลับจากการปฏิบัติราชการจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปจังหวัดสงขลาตามเส้นทางถนนสายเอเชีย จำเลยขับรถจักรยานยนต์ออกมาจากทางแยกด้านทิศตะวันออกด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังพุ่งเข้าชนรถยนต์ของโจทก์ที่บริเวณล้อหลังด้านซ้าย ทำให้รถยนต์ของโจทก์เสียหลักแล่นพุ่งเลยผิวจราจรไปทางทิศตะวันตกของถนนเป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์พลิกคว่ำได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้ โจทก์เสียค่าจ้างช่างทำการซ่อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเดิมเป็นเงิน 23,500 บาท โจทก์ทราบว่าจำเลยเป็นผู้ที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2530 โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยชำระค่าเสียหายแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 23,500 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยให้การว่า ความเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 5,000 บาทนายวิโรจน์ พนักงานขับรถยนต์ของโจทก์มีส่วนประมาทด้วย โจทก์ทราบว่าจำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2529 ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงิน 23,500 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาเพียงว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 จำเลยขับรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ของโจทก์เป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 23,500 บาท โจทก์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2529 คณะกรรมการดังกล่าวเสนอความเห็นตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2530 ว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ทางแพ่ง โจทก์รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวไปให้กระทรวงการคลังทราบตามระเบียบของกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังมีหนังสือเอกสารหมายเลข ป.จ.4 แจ้งกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการที่ปรึกษาความรับผิดชอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายของรถยนต์ของโจทก์จำนวน 33,000 บาท โจทก์ทราบความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาความรับผิดชอบดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2530 ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข ป.จ.5 หลังจากนั้นโจทก์แจ้งให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ยอมใช้ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งของโจทก์ได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นในคดีนี้เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ทางแพ่งและโจทก์ทราบความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2530 ปรากฏตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ก็ตาม แต่เมื่อตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวไม่ปรากฏว่าได้มีการละเมิดและมีผู้ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด ในขณะนั้นโจทก์จึงไม่อาจรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้โจทก์เพิ่งรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน เมื่อโจทก์ได้ทราบในวันที่ 9 กรกฎาคม

2530 ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข ๒.๖.๕ ว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาความรับผิดชอบทางแพ่งซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า จำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์เสียหาย และจำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายของรถยนต์ของโจทก์ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ซึ่งยังไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 507/2535 ระหว่างกองทัพเรือ โจทก์ จำเอก โสภณ ไชยธรรม จำเลย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ